材料科技股份有限公司、台灣穗高工業股份有限公司、安瀚視特股份有限公司台南第二工廠、榮剛材料科技股份有限公司柳營廠、聯合再生能源股份有限公司、統一企業股份有限公司新市廠、怡華實業股份有限公司(公用廠)、三福氣體股份有限公司南科廠、聯華氣體工業股份有限公司樹谷工廠、興光工業股份有限公司、儒億科技股份有限公司科工廠、統一企業股份有限公司永康廠、可成科技股份有限公司(南科工廠)、艾杰旭顯示玻璃股份有限公司(台南廠)、統一實業股份有限公司一廠、釗鴻鋼鐵工業股份有限公司、龍鋒企業股份有限公司永康廠、光洋應用材料科技股份有限公司、台灣銅業科技股份有限公司新營廠、永裕塑膠工業股份有限公司、森鉅科技材料股份有限公司、展通精密有限公司、行銓工業股份有限公司、受興鋁業股份有限公司、億萬年貿易股份有限公司、祐鉅工業有限公司、銥貝克科技股份有限公司、廈興國際股份有限公司、山汰科技股份有限公司永科廠、鑫興鋁業股份有限公司後營廠、展維鋁業股份有限公司、新麗企業股份有限公司官田廠、佳和實業股份有限公司、展億科技股份有限公司科工廠、冠昇金屬股份有限公司、廷鑫興業股份有限公司台南廠、伊頓飛瑞慕品股份有限公司、裕峰工業股份有限公司、瑞營塑膠股份有限公司安定廠、瑞士藥廠股份有限公司新市廠、精剛精密科技股份有限公司二廠、水菱有機農場、社團法人台灣濕地保護聯盟、台灣黑面琵鷺保育學會、社團法人台南市野鳥學會、臺南市義勇民力工作協會、臺南市新化區護國社區發展協會、財團法人私立頑皮世界動物園教育基金會、社團法人中華民國野鳥學會、台南市寵物暨水族服務職業工會、南縣區漁會、南市區漁會、中華郵政(股)公司臺南郵局、優食台灣股份有限公司、富胖達股份有限公司、小蜂鳥國際物流有限公司、台南市餐飲業職業工會、大台南餐飲業職業工會、大台南小吃業職業工會、台南市觀光領隊人員職業工會、大台南旅遊服務人員職業工會、台南市旅遊服務人員職業工會、大台南旅館業職業工會、臺南市觀旅宿務職業工會、台南市汽車駕駛員職業工會、台南市小貨車裝運業職業工會、台南市機車修理業職業工會、台南市計程車相關從業人員職業工會、台南市汽車服務職業工會、台南市汽車修理職業工會、台南市不靠行計程車駕駛員職業工會、台南市汽車保養人員職業工會、台南市車輛仲介相關服務從業人員職業工會、台南市汽車電機冷氣保修業職業工會、台南市汽車重機車駕駛教練職業工會、大台南市汽車駕駛員職業工會、大台南小貨車裝運業職業工會、台南縣機車修理業職業工會、大台南汽車修理業職業工會、大台南汽車服務職業工會、大台南計程車駕駛員職業工會、大台南市陸上運輸服務人員職業工會、臺南市汽機洗車美容職業工會、臺南市動力車輛產業工會、臺南市政府第3屆青年事務委員會委員

副本：臺南市政府尤副秘書長室、臺南市政府環境保護局（綜合規劃科）、財團法人台灣產業服務基金會 電子公文交換章 2024/03/11 17:00:01

法規委員會 113/03/12

1130001267

「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」公聽會
會議紀錄

時間：113 年 2 月 19 日（星期一）下午 2 時

地點：南部科學園區管理局一樓演藝廳(臺南市新市區南科三路 22 號)

主席：尤副秘書長天厚　　紀錄：鄭秀雯

出（列）席人員：如簽到簿

壹、 主席致詞：（略）。

貳、 報告事項：

臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）提要說明（略）。

參、 綜合討論：詳附件。

肆、 結論：

一、 感謝各位參與，希望各業者實際上對法條有疑慮皆可以提出，進行探討，環境保護是一定要做的，但會根據對環境危害尺度逐步做調整，希望各業者可以理解目前的國際趨勢。

二、 113 年 2 月 29 日將於柳營科技工業區再舉辦公聽會，並在環保局 youtube 同步直播，希望大家可以踴躍參與並發問。

三、 自治條例草案相關資料，請至本府低碳調適永續網文件下載區（網址：http://tainan.carbon.net.tw/）下載參閱，書面提供意見者，請於 113 年 2 月 29 日下午 5 時前以電子郵件方式寄至 tnlowcarboncity@gmail.com 。

散會：下午 3 時 35 分

附件:「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」公聽會綜合討論(113/2/19)

序號	提問人	反應事項	局處回覆
1	萬佛寺 融廣法師	1. 會後是否會有紙本會議紀錄。 2. 寺院燒香拜佛的歷史悠久，因為經濟發展其他產業造成的空氣污染，難道也是寺院的責任嗎? 3. 環境保護人人有責，但要注意宗教安定人心的功能，建議依憲法第 23 條的比例原則及釋字第573號於必要最小的規範當中去限制，建議第 40 條應以協助輔導方式去執行，不應以限制方式去規定。	主席回復: 1. 會議記錄會公開在網站上，可自行下載。 2. 環境保護人人有責，臺南市政府不會違反憲法，會架構在比例原則上。 3. 草案提到一定規模，是指大規模過度使用環境的人，須承受更多的負擔，這大方向是不會變的，目標是節能減碳，非減到無碳，減碳需要大家共同來努力。
2	萬佛寺 林明龍信眾代表	1. 第 40 條，在憲法第 108 條中，關於宗教相關事項應該由中央訂定，所以這方面是否有違憲疑慮? 2. 低碳城市自治條例第 13 條中，規範紙錢要集中燃燒，這方面有限制宗教的自由，那其他行業為何沒特別限制?限制宗教權應比例有明確的規定。 3. 自治條例中多為減碳，缺少開源如碳權增加的鼓勵、像是道場植樹的部分是否可參照第 11 條給予獎勵補助。	主席回復: 1. 臺南市政府會依比例原則的架構上，不會違憲。 2. 淨零永續城市管理自治條例完成立法後會取代低碳城市自治條例。 民政局回復: 1. 關於宗教的部分，詳細內容由民政局另定之，目前民政局對兩部分來做，第一部分是鞭炮，第二部分是寺廟的繞境，因為這對民眾影響較大。 2. 其他相關法規與今天的議題會在後續進行討論，看如何增加子法的部分。 環保局回覆: 1. 除了規範紙錢集中燃燒外，我們也有設立空氣品

序號	提問人	反應事項	局處回覆
			質維護區，限制高污染車輛通行，整個減量部分是需要各面向去合作的，並不會針對單一面向去做改變。 2. 對於宗教方面，絕對不會違憲，去要求、限制民眾。 3. 減少用量是我們的目標，環保局設立紙錢集中燃燒爐，也是需要大量成本，如果能更減碳方式就地燃燒，那還能減少運輸成本。 4. 碳匯的部分，中央尚未明訂之，後續會逐漸討論更新。
3	艾杰旭顯示玻璃股份有限公司 賈啟原管理師	1. 本市選擇適當場所設置再生能源，可否與斗六廠合併? 2. 因再生發展條例規範的10%，公司當時是以斗六為大致設置(較有場所，設置條件) 3. 對於既有設置的光電設備，不能以同公司(不同縣市)的總和來算嗎? 4. 第10條，當時有確認既設場地應該是不受影響的，這部分還要再確認一下。	經發局回復: 自治條例草案第10條規定經公告指定之一定用電契約容量之用戶，須要在本市範圍內擇適當場所設置太陽能光電設備，所以目前無法到外縣市設置。 主席回復: 1. 無法依規定設置者，也有繳納代金這種選擇。 2. 第10條是針對新建增建改建，或是高於指定用電以上的廠區。 環保局回覆: 為避免漂綠等相關問題，希望是對台南有實質上的助益，若真的沒有空間設置，也可以繳納代金。

序號	提問人	反應事項	局處回覆
4	台海風電股份有限公司 黃國彰經理	1. 建議紙錢可以思考以信用卡方式發行，減少污染。 2. 針對低碳化，AI 化之 10 人以上公司之綠能計畫補助案，其綠能(再生能源)設備之認定，是否可以放寬其設備必須設置該於「工廠之圍牆內」之限制。 3. 因其風力主要為「風速之三次方」，例如風速為 2m/s，則風力為 2^3=8 倍，風速為 5m/s，則風力為 5^3=125 倍。 4. 由上公式可知，要大量增加雇主的意願，必須讓其解除其在「工廠之圍牆內」之限制(架設在海邊)。	主席回復: 感謝意見，大家一定可以找出滿足信仰及維護環境及空氣品質方式，後續會授權民政局進行研議。 環保局回復: 台灣適合的風場在過往是認定六輕以北較為適合，但隨科技的進步，包含未來可能還有氫能，各種新技術都鼓勵且樂觀其成。
5	聯亞科技股份有限公司 許舒雅環安管理員	針對第 14 條及第 29 條的減量計畫，現在有在執行能源 1%減量的部分，那這部分是 800kw 以上事業單位要補嗎?然後有每年要達到幾%的規範嗎?	經發局回覆: 我們會輔導公告一定規模事業，提出節能減碳計畫，希望於公告一年之內可以提出，相關項目包括燈具及空調冷凍設備會訂定相關期程，及能源管理系統、清潔生產評估系統規範。

附件:「臺南市淨零永續城市管理自治條例（草案）」公聽會綜合討論(113/2/29)

序號	提問人	反應事項	局處回覆
1	環境權保障基金會涂又文執行長	1. 第四條:氣候變遷因應推動會,希望能明訂民間代表的成員組成及比率，或是加入青年、婦女及弱勢族群代表。 2. 建議依台南風土民情規劃光電設置及總量管制，讓地區衝擊較少。	環保局回覆: 目前推動會委會有過半的委員為外聘成員，27 位委員中有 15 位外聘專家學者，也包括環保團體，有關相關族群代表加入，在法規無法細定，但運作上會朝此方向執行。 經發局回覆: 光電設置的目的是提高再生能源，目前以淨零目標量及產業需求來說還不夠，所以這部分總量不好訂定，後續執行光電設置作業前，會先進行說明會後與地方溝通，以減少衝擊。 主席回覆: 光電設置會以不利耕種的農地先行設置，盡量不影響農民生計及環境永續，想辦法取平衡點。
2	七股土地沿海資源保護協會楊惠欽理事長	1. 農業自然碳匯的部分，以及人造碳匯的部分，較沒有被討論到，這部分可否進行盤查後進行碳權的交易。 2. 提高再生能源的部分，會引發後續的公眾議題爭議,漁電共生的部分,19 廠建置完成，皆有問題，這部分審查委員有無對開發業案件負責? 3. 漁電共生屋頂型全有問題?是不是假養魚,真種電?希望臺南總量管制，若七股區空地多數拿去	農業局回覆: 1. 農業部成立後已建置資源永續利用司,專責農業碳權與自然碳匯業務,農業局後續會配合該司業務充實相關盤查政策。 2. 農電共生，以農電為主，綠能為輔，容許方面分兩階段，第一階段會先看有沒有容許,評估後才核發第二階段的綠能許可，因政策配合，漁業部分養殖難度較高,因此會有查核小組，若發現不合規定養殖，會廢除其許可資格。

序號	提問人	反應事項	局處回覆
		種電，那其他產業要如何生存下來。	主席回覆: 1. 市政府機關皆會依法辦理，審核過後，後續會查核是否符合當初規劃執行，並要求改善。 2. 今天是探討淨零永續城市管理自治條例，非針對太陽光電制定自治條例，也感謝各位提供意見，很多業者在學者專家審查後才違法，所以不能用結論去回推，將責任歸咎於學者專家。
3	七股區三股里 黃仙立里長	七股區地面型光電已經很多了，是否能於自治條例第 10 條訂定應保護生態豐富的區域，及要求光電設置商進行樹木植栽。	經發局回覆: 市長已在議會承諾台 61 線以西如要再申請太陽光電設置，將不予審查。 環保局回覆: 有關光電設置的細項規範不適合細訂於自治條例中，建議未來光電設置審查應明訂規範，將局處合作釐訂清楚。
4	蔡育輝市議員	1. 建請市政府應針對涉及百業，多辦幾次公聽會，以利自治條例更能廣納各行各業意見。 2. 個人以為市政府辦的公聽會太少，無法多聽各行各業意見。 3. 反對授權市府，一定規模的空白授權。 4. 市府是要推動漁電共生，還是要單純種電，要明確規定，主張台 61 以西不設置光電要納入自治條例。 5. 第 18 條之計程車客運	主席回覆: 1. 本府非常重視公聽會，相關會議意見都會彙整研酌。 2. 法令不可能鉅細靡遺，自治條例是地方行政機關制定的最高法令，為利遵循，不可能時常修正，所以必須要有委任立法進行滾動式調整，並非是空白授權。 3. 淨零目標是需要逐步達成，所以要規定一定規模，無法一次到位，須逐年調整檢討，淨零是節能減碳，無法完全不排碳，是透過抵減盡量達成淨零。

序號	提問人	反應事項	局處回覆
		服務業、物流業及外送平台者如何認定一定規模? 外送平台業者如何管制?建議做得到再訂。 6. 有關因應推動會委員之遴選疑慮部分，建議將委員會之會議實況上網公開，讓民眾共同檢視委員是否適任。 7. 後續草案於議會審查後，會再召開議會的公聽會，廣納各界意見。	4. 計程車客貨運業者及物流外送業者會由大型業者開始管制，逐步推動至小型業者，法令不可能一蹴可及，會滾動檢討。 5. 有關公開委員會會議會再研議。
5	鹽水大眾廟邱洋浩主委	1. 漁電共生審查，需先輔導。光電還有發展空間，例如:學校及公園等場所。 2. 輔導比審查重要，要有輔導業者才不會觸法，希望政府以積極的輔導替代消極的審查。	主席回覆: 謝謝大家從不同角度希望讓自治條例可以更好，以上建議皆會納入考量，會依法審議，也會進行查廠。
6	王宣貿議員服務處林忠和主任	1. 民眾反應台61以西不能種電應該是指地面型，屋頂型光電應該不能在限制之列。 2. 光電的審理不是問題，管理才是重點，如白河、三寮灣等。	主席回覆: 謝謝大家從不同角度，希望讓自治條例可以更好，大家所提的問題都會納入考量，後續管理方面一定會落實，也會進行查廠，必要時也會召開記者會，提醒業者須回歸合法的問題，針對違法業者會嚴懲。
7	李宗翰市議員服務處蔡詩茵特助	自治條例設置，尊重民意，廣納各行各業意見，隨著時事變動做滾動式調整，應從學校推廣淨零綠生活。	主席回覆: 自治條例本就是以不同角度及從層面制定，例如經發局利害關係人為工商業者，民政局為宗教寺廟，皆有溝通過，再進行滾動式調整。

檔　　號：
保存年限：

回覆附件6

臺南市政府 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：鄭秀雯
電話：06-2686751轉1535
電子信箱：shiouwen@mail.tnepb.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年3月22日
發文字號：府環綜字第1130439441號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(31382_0439441A00_ATTCH1.pdf、31382_0439441A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送本府「臺南市淨零永續城市管理自治條例」公聽會及研商會議彙整表及自112年12月起召開之公聽會會議紀錄各一份，請查照。

訂

說明：

一、依據貴會112年12月7日南議法規字第1120011926號函大會決議辦理。

二、本府業於113年1月29日、113年2月19日及113年2月29日辦理完成3場次公聽會，邀請對象包括貴會、全體議員、中央單位、市府單位、區公所、各工商協會、職業工會、民間團體等共計384個利害關係單位，辦理地點為本府永華市政中心（安平區）、南部科學園區管理局（新市區）及柳營科技暨環保園區服務中心（柳營區）。

線

三、相關會議記錄、法案起草歷程及各局處簽會意見檢送情形如下：

(一)112年11月29日以府環綜字第1121578616號函檢送草案制定過程之跨局處會議計9場次、研商會及公聽會紀錄計14場次。

(二)113年2月6日以府環綜字第1130207650號函送草案簽呈各局處簽會意見及法規會會議紀錄各1份。

法規委員會　113/03/22

1130001693

(三)本次檢送公聽會及研商會議彙整表及自112年12月起召開之公聽會及研商會會議紀錄計4場次。

正本：臺南市議會

副本：臺南市政府秘書長室、臺南市政府研究發展考核委員會、臺南市政府環境保護局（局長室）、臺南市政府環境保護局（秘書室）、臺南市政府環境保護局（綜合規劃科）電子公文交換章 2024/03/22 11:50:02

裝

訂

線